

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1243 -
1244/2538

บริษัท สยามแลนด์ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด

นาง นิดา บิณฑานนท์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 466, มาตรา 388
ป.วิ.พ. มาตรา 177

จำเลยที่2เป็นโจทก์ในสำนวนหลังฟ้องอ้างว่าหลังจากทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินกับโจทก์แล้วต่อมาได้ตรวจสอบที่ดินทราบว่าที่ดินไม่มีทางเข้าออกและเนื้อที่ขาดหายไปประมาณ3ไร่โจทก์ให้การสู้คดีโดยมิได้ปฏิเสธให้แจ้งชัดว่าที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายมิได้มีเนื้อที่ขาดหายไปดังคำฟ้องจึงต้องฟังว่าโจทก์ยอมรับว่าที่ดินตามฟ้องเนื้อที่ขาดหายไปประมาณ3ไร่ที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายระบุมีเนื้อที่รวม15ไร่2งาน36ตารางวาเมื่อเนื้อที่ขาดหายไปประมาณ3ไร่การขาดหายจึงเกินจำนวนร้อยละห้าจำเลยที่2ผู้ซื้อจึงมีสิทธิบอกปิดไม่รับโอนที่ดินดังกล่าวจากโจทก์ได้จำเลยที่1อาศัยเช็คค่าดอกเบี้ยตามสัญญาจะซื้อขายภายหลังจำเลยที่2ตรวจพบว่าที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายเนื้อที่ขาดหายไปประมาณ3ไร่ถือได้ว่าเป็นการอาศัยสืบเนื่องมาจากจำเลยที่2มีสิทธิบอกปิดไม่รับโอนที่ดินและบอกเลิกสัญญาจะซื้อขายได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา466จึงไม่เป็นการประพฤติดัดสัญญาจะซื้อขายที่เป็นเหตุให้โจทก์อ้างสิทธิเรียกสัญญาและริบมัดจำตามสัญญาจะซื้อขายได้

คดีทั้งสองสำนวนศาลชั้นต้นให้รวมพิจารณาโดยให้เรียกบริษัทสยามแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นโจทก์เรียกนางนิตา เป็นจำเลยที่ 1 เรียกห้างหุ้นส่วนจำกัด แคมป์เฮาส์ เป็นจำเลยที่ 2

สำนวนแรกโจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คของธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาลุมพินีฉบับลงวันที่ 30 มิถุนายน 2530 จำนวนเงิน 600,000 บาท ชำระหนี้แก่โจทก์ เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์ได้นำเช็คเรียกเก็บเงิน ปรากฏว่าธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ชำระเงินตามเช็คแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้คดี

สำนวนหลังจำเลยทั้งสองเป็นโจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาจะซื้อที่ดินรวม 3 แปลง เนื้อที่รวม 15 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา เพื่อทำกิจการพืชและไฮโดรในราคา 24,944,000 บาท ในวันทำสัญญาโจทก์ได้ให้คำรับรองว่าไม่มีปัญหาในเรื่องทางเข้าออก รถขนทรายเข้าออกได้ตลอดเวลา โดยโจทก์ทราบดีอยู่แล้วว่าที่ดินทั้ง 3 แปลงไม่มีทางออก ทำให้จำเลยที่ 2 หลงเชื่อเข้าทำสัญญาและวางมัดจำ และจำเลยที่ 2 ได้ชำระดอกเบี้ยจำนวนของที่ดินที่จะซื้อให้แก่ธนาคารแทนโจทก์เพื่อเป็นการชดเชยภาระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในต้นเงิน 21,000,000 บาท ในระหว่างที่ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาข้อ 3 โดยได้ส่งจ่ายเช็ค 4 ฉบับรวมเป็นเงินมัดจำและเงินตามเช็คที่โจทก์รับไว้แล้วจำนวน 4,670,438.36 บาท หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ได้ส่งจ่ายเช็คล่วงหน้าของธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาลุมพินี ฉบับลงวันที่ 30 มิถุนายน 2530 จำนวนเงิน 600,000 บาท แทนจำเลยที่ 2 มอบให้แก่โจทก์ พร้อมกันนี้จำเลยที่ 2 ได้แจ้งให้โจทก์กำหนดวันทำการโอนแต่โจทก์เพิกเฉย เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2530 จำเลยทั้งสองได้ตรวจสอบที่ดินดังกล่าว จึงทราบว่าที่ดินไม่มีทางออกและ

จำนวนเนื้อที่ดินขาดไปประมาณ 3 ไร่จึงได้ติดต่อโจทก์ แต่โจทก์เพิกเฉย จำเลยที่ 1 จึงได้อายัดเช็คฉบับที่สั่งจ่ายเงินจำนวน 600,000 บาทและจำเลยที่ 2 ได้บอกล้างหนังสือสัญญาจะซื้อขายฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2529 การกระทำของโจทก์ดังกล่าวเป็นการใช้กลฉ้อฉลต่อจำเลย เป็นเหตุให้จำเลยสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์ที่ซื้อขายหากจำเลยรู้ความจริงในข้อนี้มาแต่แรกก็จะไม่เข้าทำสัญญาขอให้บังคับโจทก์คืนเงินมัดจำที่จำเลยวางไว้ในวันทำสัญญาจะซื้อขาย และเงินค่าดอกเบี้ยยจำนองที่ชำระไปแล้วพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่โจทก์รับไปถึงวันฟ้องเป็นเงิน 1,126,321.50 บาท และให้ชำระดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องจนกว่าโจทก์จะชำระให้แก่จำเลยเสร็จ

โจทก์ให้การว่า โจทก์ตกลงขายที่ดินให้จำเลยที่ 2 โดยเหมาทั้งแปลง โจทก์ไม่เคยกล่าวว่าไม่มีปัญหาในเรื่องทางเข้าออก จำเลยที่ 2 มีที่ดินติดอยู่ทางด้านทิศเหนือของที่ดินที่โจทก์จะขาย จำเลยที่ 2 ย่อมรู้สภาพของที่ดินดี จำเลยที่ 2 บอกล้างนิติกรรมซื้อขายที่ดินคนละแปลงกันโจทก์มิได้รับเงินตามเช็คจำนวน 4 ฉบับ และมิได้รับเช็คจากจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 เป็นฝ่ายผิดสัญญาที่ไม่ไปทำการโอนโจทก์จึงมีสิทธิรับมัดจำ หากจำเลยจะได้ชำระดอกเบี้ยในระหว่างผิดสัญญาก็เป็นเรื่องผลประโยชน์ของจำเลยที่ 2 เอง เมื่อจำเลยที่ 2 งดชำระดอกเบี้ยถือว่าสัญญาจะซื้อขายสิ้นสุด จำเลยที่ 2 จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกมัดจำและดอกเบี้ยคืนขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 600,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระหนี้ให้แก่โจทก์เสร็จ ให้ยกฟ้องจำเลยทั้งสองในสำนวนหลัง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาตามฎีกาจำเลยทั้งสองมีว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาจะซื้อขายหรือไม่ และจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามเช็คพิพาทหรือไม่ ปัญหานี้ จำเลยที่ 2 เป็นโจทก์ในสำนวนหลังฟ้องว่า ในวันทำสัญญาจะซื้อขายกับโจทก์ โจทก์ให้คำรับรองว่าไม่มีปัญหาเรื่องทางเข้าออกสามารถขนทรายเข้าออกได้ตลอดเวลาและต่อมาจำเลยทั้งสองได้ตรวจสอบที่ดินทราบว่าไม่มีทางเข้าออกและที่ดินตามสัญญา เนื้อที่ขาดหายไปประมาณ 3 ไร่ โจทก์ให้การว่า การตกลงขายที่ดินตามสัญญา เป็นการขายเหมาทั้งแปลง ที่ตกลงขายกันในราคาตารางวาละ 4,000 บาทเป็นเพียงการคำนวณในเบื้องต้นเท่านั้น โจทก์ไม่เคยกล่าวยืนยันว่าไม่มีปัญหาในเรื่องทางเข้าออก จำเลยรู้สภาพที่ดินดีเพราะจำเลยมีที่ดินติดต่อกัน เห็นว่าคำให้การแก้คำฟ้องของโจทก์มิได้ให้การปฏิเสธโดยชัดแจ้งว่าที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายมิได้มีเนื้อที่ขาดหายไปดังคำฟ้อง คดีจึงต้องฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ยอมรับข้อเท็จจริงตามคำฟ้องข้อที่ว่าที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายเนื้อที่ขาดหายไปประมาณ 3 ไร่ ที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายระบุไว้รวมเนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา เมื่อฟังข้อเท็จจริงว่าเนื้อที่ขาดหายไปประมาณ 3 ไร่ การขาดหายจึงเกินจำนวนร้อยละห้าจำเลยที่ 2 ผู้ซื้อจึงมีสิทธิที่จะบอกปิดไม่รับโอนที่ดินดังกล่าวจากโจทก์ได้ จำเลยที่ 1 อ้างเช็คค่าดอกเบี้ยยตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินข้อ 3 ภายหลังจำเลยที่ 2 ตรวจพบว่าที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายเนื้อที่ขาดหายไปประมาณ 3 ไร่ ถือได้ว่าเป็นการอายัดสืบเนื่องมาจากการที่จำเลยที่ 2 มีสิทธิที่จะบอกปิดไม่รับโอนที่ดินและบอกเลิกสัญญาจะซื้อขายได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 466 เป็นการอายัดโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ถือว่าการอายัดเป็นการประพฤติดัดสัญญาจะซื้อขายที่เป็นเหตุให้โจทก์อ้างสิทธิเลิกสัญญาและริบมัดจำตามสัญญาจะซื้อขายได้ เมื่อจำเลยที่ 2 ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแล้วคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม

โจทก์จึงต้องคืนเงินที่ได้รับไว้คืนจำเลยที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ตั้งแต่วันที่ได้รับไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 วรรคสอง

พิพากษากลับ ให้โจทก์คืนเงินจำนวน 4,670,438.36 บาทแก่จำเลยที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 3,944,000 บาท นับแต่วันที่ 4 เมษายน 2529 ต้นเงิน 258,904.11 บาท นับแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2529 ต้นเงิน 258,903.85 บาท นับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2529 ต้นเงิน 8,630.40 บาท นับแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2529 และต้นเงิน 200,000 บาท นับแต่วันที่ 19 มกราคม 2530 จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ให้ยกฟ้องโจทก์ในสำนวนแรก

(ปราโมทย์ ขพานนท์-นิเวศน์ คำทอง-สมภาพ โชติกวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ